CONDITIONS GENERALES DES VENTES

Nous appliquons à nos ventes, dans la mesure où elles ne sont pas infirmées par les présentes conditions générales ou par des conditions particulières à la commande - pour les matériels de fabrication française (ou d'origine étrangère vendus sur stock) - les Conditions Générales intersyndicales de la Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux. Nos offres, ainsi que celles de nos agents ou représentants, sont faites sans engagement et nous ne pouvons être liés que par notre accusé de réception de commande. Seul notre accusé de réception de commande peut déroger aux présentes conditions. Aucune commande reçue et acceptée par nous ne peut être annulée sans notre consentement.

I - Réserve de propriété

Balea conserve la propriété du matériel livré jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires correspondants. Ne constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d'autres titres créant une obligation de payer. Pendant la durée de la réserve de propriété, les risques ayant été transférés à l'acheteur au moment de la délivrance du matériel, l'acheteur devra assurer le matériel contre tous risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par le matériel.
Par dérogation à nos conditions générales de vente, l'acheteur est autorisé, dans le cadre de son activité commerciale normale, à revendre le matériel objet du présent contrat aux conditions suivantes : l'acheteur porte à la connaissance du sous-acquéreur la présente réserve de propriété : il communique à Balea la liste des sous-acquéreurs et transfère à Balea ou à ses ayants droits la créance née de la revente. Cette créance ne peut être cédée dans le cadre de la loi Dailly. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement ou en cas de violation quelconque de la présente clause, Balea, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.
Balea pourra, en outre, résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, l'acheteur, outre son obligation de restituer les biens, devra à Balea une indemnité de résiliation fixée à 20% du montant hors taxe non exécuté, évalué à la date de résiliation.
En cas de revente du matériel, Balea, ou ses ayants droits, est autorisé à procéder au recouvrement direct des créances cédées.

II - Lieu de livraison

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur (art. 100 du code du Commerce), sauf stipulation contraire de notre accusé de réception. Les mesures que nous pouvons être appelés à prendre dans l'intérêt et pour le compte de nos clients auprès de tiers (assureurs, transporteurs, etc...) ne font pas les dérogations à cette condition de principe. Il en est de même dans le cas où le transport de matériel est effectué sur nos propres véhicules, que les frais en soient ou non à la charge du destinataire ; le seul recours que celui-ci pourrait exercer contre nous, en cas de perte ou d'avaries survenues après la livraison au lieu spécifié comme ci-dessus, serait celui du propriétaire de la marchandise envers le transporteur.

III - Prix

Les prix indiqués dans nos offres et accusés de réception de commande sont ceux de notre tarif du moment. Les prix facturés sont ceux de notre tarif à la date de livraison. Ces prix s'entendent hors taxes départ Saint-Mathieu, pour matériel non emballé, au point de livraison défini comme ci-dessus. Ils ne comprennent pas le montage et la mise en marche dans les ateliers de l'acheteur. Les emballages sont facturés en sus et ne sont pas repris.

IV - Délai de livraison

Les délais de livraison figurant dans nos accusés de réception de commande s'entendent à partir du jour où tous les détails techniques d'exécution de la commande sont arrêtés et où l'acompte prévu a été versé. Ils sont donnés à titre indicatif et un retard ne saurait en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à pénalité ou indemnité.

V - Conditions de paiement

Sauf accord particulier avec l'acheteur, les conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement sont celles indiquées sur nos factures ou nos relevés. Les lettres de change acceptées par l'acheteur ou les billets à ordre établis par celui-ci devront nous parvenir au plus tard 8 jours après la date de création des factures ou des relevés. A défaut, nous nous réservons sans préavis de suspendre l'exécution de toutes commandes de l'acheteur non encore servies. Il en sera de même en cas de non respect des modalités ou échéances de paiement, qu'il s'agisse de chèques ou d'effets, sans préjudice de la facturation d'agios de retard calculés, à partir de l'échéance prévue, au taux de base bancaire majoré de cinq points, et de la mise en oeuvre de toute procédure de recouvrement appropriée.

VI - Garantie

Nos matériels sont garantis pour une durée égale à celle consentie par les constructeurs, sauf extension précisée sur nos offres ou contrats, à compter de la livraison contre tout défaut de fonctionnement. Cette durée s'entend pour des journées de travail normales. La garantie est limitée à la réparation gratuite ou au remplacement gratuit (selon notre propre choix ou au choix du constructeur) des pièces reconnues défectueuses, sans autre prestation ou indemnité. La fourniture gratuite des pièces de remplacement s'entend départ usine du constructeur. Le retour franco en nos magasins ou chez les constructeur des pièces remplacées ou à remplacer peut être exigé. La réparation, la modification, ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de garantie du matériel. En aucun cas, l'acheteur ne peut prétendre à la résolution de la vente des matériels incriminés, à une réduction de leur prix ou à une indemnité de quelque nature que ce soit. Nous ne sommes pas tenus à la garantie si l'acquéreur ne s'acquitte pas du prix des matériels à l'échéance convenue. Cette garantie cesse de plein droit si l'acheteur à entrepris, de sa propre initiative, des travaux de remise en état ou de modification. Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à ces cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations résultant de l'usure normale du matériel, de détérioration provenant de négligences, défaut de surveillance et d'utilisation défectueuse ou non conforme à celle prévue.
Aucune garantie ne couvre les opérations de réparation et le matériel d'occasion, sauf convention expresse des parties. La garantie conventionnelle ci-dessus ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à l'application de la garantie légale.

VII - Spécifications techniques

Les poids, dimensions, capacités, rendement, chiffres de production et autres caractéristiques ne sont donnés qu'à titre de renseignement et sans garantie. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si notre accusé de réception de commande s'y réfère expressément. Nos modèles peuvent cependant recevoir à tout moment tous perfectionnements et modifications jugés utiles par le constructeur.

VIII - Mise au rebut

Le client prend en charge la mise au rebut, à ses frais, des articles fournis et livrés par BALEA SA, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

IX - Clauses diverses

Aucune réclamation n'est recevable plus de dix jours après l'arrivée chez l'acheteur. Les plans ou avant-projets confiés à notre clientèle demeurent notre propriété et doivent être considérés comme confidentiels.

X - Juridiction

Attribution de compétence est faite de part et d'autre au Tribunal de Commerce de Montpellier pour tous litiges et en tous cas, même d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.